

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4792/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายชนะชัย พรหมมา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 59, มาตรา 339

ฝ่ายจำเลยกับฝ่ายผู้เสียหายต่างเป็นนักเรียนอาชีวะ ในระยะเกิดเหตุนักเรียนอาชีวะมีเรื่องตักกันบ่อย แต่ไม่มีเจตนาที่จะปล้นหรือฆ่ากัน วันเกิดเหตุเป็นเวลากลางวันและเหตุเกิดที่สถานีรถไฟซึ่งปกติมีผู้คนพลุกพล่าน จำเลยที่ 1 แต่งกายนักเรียนพร้อมกับพวกเมาสุราเข้ามาหาผู้เสียหายในลักษณะเป็นการหยามน้ำหน้าจำเลยที่ 1 กล่าวหาผู้เสียหายว่าผู้เสียหายไปหาเรื่องเพื่อนจำเลยที่ 1 เมื่อผู้เสียหายปฏิเสธจำเลยที่ 1 ได้ล้วงเอามีดออกมาจากกระเป๋า ยาม ทำท่าจะฟันผู้เสียหาย จำเลยอื่นห้ามไว้ จำเลยที่ 1 จึงเก็บมีดและดึงเอาปากกาและกระเป๋าของผู้เสียหายไป แล้วพูดว่าอยากได้ของก็ตามมาเอา จำเลยที่ 1 กับพวกไม่ได้หลบหนีไปไหนคงอยู่ที่สถานีรถไฟจนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 กระทำไปด้วยความคะนองเพื่อแสดงอวดให้เพื่อน ๆ เห็นเท่านั้น จำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปโดยทุจริต จึงไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐, ๘๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๑๔ วรรค ๑ ของกลางและนับโทษจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๕ ต่อจากโทษจำคุกในคดีตามฟ้อง

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสอง จำเลยที่ ๑ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ครึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๖ วางโทษจำคุก ๕ ปี คำให้การของจำเลยที่ ๑ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๓ ปี ๔ เดือน วรรค ๑ ของกลาง ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงจำเลยที่ ๕ และยกคำขออื่นด้วย

โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑ ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๑

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๗ เวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา ขณะที่นางมานพประทุมแก้ว และนายประสาร ณ นิมิตร ผู้เสียหายทั้งสองซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง นั่งรถไฟอยู่ที่ชานชาลาสถานีรถไฟธนบุรีเพื่อเดินทางไปจังหวัดนครปฐม จำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอินทราชีวศึกษา ได้เข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังผู้เสียหายทั้งสอง จำเลยที่ ๑ ได้กล่าวหาผู้เสียหายทั้งสองว่าผู้เสียหายทั้งสองไปทำเรื่องเพื่อน จำเลยที่ ๑ เมื่อนายมานพผู้เสียหายปฏิเสธ จำเลยที่ ๑ ได้ล้วงเอามือออกมาจากกระ

เป่าย่อมทำท่าจะพันนายมานพผู้เสียหาย จำเลยอื่นห้ามไว้ จำเลยที่ ๑ จึงเก็บมีดและ
ดิ่งเอาปากการีอดตั้งและกระเป่าของนายมานพผู้เสียหายไป ปัญหาวินิจฉัยมีว่า
จำเลยที่ ๑ กระทำผิดฐานชิงทรัพย์หรือไม่ เห็นว่า เหตุเกิดเวลากลางวันและสถานที่
เกิดเหตุเป็นสถานีรถไฟธนบุรี โดยปกติจะมีผู้คนพลุกพล่าน จำเลยที่ ๑ แต่งกาย
นักเรียน ไม่น่าเชื่อว่าจะกล้ากระทำความผิดต่อหน้าคนจำนวนมาก นอกจากนั้น นาย
ประสารณ นิมิตร ผู้เสียหายคนหนึ่งเบิกความตอบคำถามค้านของจำเลยที่ ๒ ที่ ๕ ว่า
จำเลยที่ ๑ กับพวกเมาสุราแลเข้ามาหาพยานในลักษณะเป็นการหยามน้าน้ำหน้า พระ
ภิกษุสมคิด สังข์ทอง พยานโจทก์ซึ่งเห็นเหตุการณ์และขณะเกิดเหตุเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เบิกความตอบคำถามค้านว่า ในระยะที่เกิดเหตุนักเรียนอาชีวะ
มีเรื่องตีกันบ่อยและส่วนมากพบกันก็มีกจะตีกัน ชกต่อยกัน ไม่มีเจตนาที่จะปล้น
หรือจะฆ่ากัน ที่มีการดิ่งทรัพย์สินกันก็เป็นการหยามน้ำหน้ากันเท่านั้น ประกอบกับผู้
เสียหายทั้งสองเบิกความว่า หลังจากจำเลยที่ ๑ กับพวกจึงเอาปากกาและกระเป่า
ของผู้เสียหายทั้งสองไปแล้ว ได้พูดว่าอยากได้ของก็ตามมาเอาและจำเลยที่ ๑ กับ
พวกก็ไม่ได้หลบหนี คงอยู่ที่สถานีรถไฟธนบุรีจนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม
พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ ๑ กระทำไปด้วยความ
คะนองเพื่อแสดงอวดให้เพื่อน ๆ เห็นเท่านั้น จำเลยที่ ๑ ไม่มีเจตนาเอาทรัพย์สินของ
ผู้เสียหายทั้งสองไปโดยสุจริต จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ